

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5235/2530

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ
นางประพิน อุดมสิน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 320

การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 วรรคแรกนั้นผู้กระทำความผิดเพียงใช้อุบาย หลอกหลวงหรือ อ. ชูเชิญหรือใช้กำลังประทุษร้ายหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจ ด้วย ประการอื่นใด อย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวมาพาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักรก็ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 วรรคแรกแล้ว หากต้องกระทำการทุกอย่างพร้อมกันในคราวเดียวกันไม่

การที่จำเลยหลอกหลวงผู้เสียหายว่า มีงานให้ทำที่ประเทศสิงคโปร์และส่งผู้เสียหายออกไปนอกราชอาณาจักร การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 วรรคแรกแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 320, 341 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 4, 7, 27

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ให้จำคุก 1 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 อีก
กระทงหนึ่ง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องหรือรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองสำนวนมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 320 อีกกระทงหนึ่ง ให้จำคุกจำเลย 2 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 320
วรรคแรกนั้น ผู้กระทำได้เพียงใช้อุบายหลอกลวงหรือขู่เข็ญหรือใช้กำลังประทุษร้ายหรือ
ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขู่ใจด้วยประการอื่นใดอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังกล่าวมา พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักรก็เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 320 แล้วหาจำต้องกระทำพร้อมกันทุกอย่างไม่ การที่จำเลย
หลอกลวงผู้เสียหายว่ามึงงานให้ทำที่ประเทศสิงคโปร์และส่งผู้เสียหายออกไปนอกราชอาณาจักร
การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
320 วรรคแรก อีกกระทงหนึ่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่
ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 โดยไม่
ระบุนั้นเห็นสมควรระบุนเสียให้ถูกต้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 320
วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วีระชัย สูตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ